

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4236/2541

นายเกษมสันต์ ญาณสิทธิ์
นางอมทิพย์ ญาณสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 852, มาตรา 1612, มาตรา 1613, มาตรา 1750

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อความตามบันทึกข้อตกลงเป็นการแสดงเจตนามอบหมายให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนทายาททุกคน หาได้เป็นการยกทรัพย์สินมรดกที่ดินให้จำเลยนั้น ฎีกาโจทก์เป็นการแปลความหมายข้อความในบันทึกข้อตกลงอันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เมื่อเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เพราะในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบปฏิเสธว่าโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อยกทรัพย์สินมรดกที่ดินตามบันทึกข้อตกลงให้จำเลย ทั้งมิใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

บันทึกข้อตกลงที่โจทก์และทายาทอื่นตกลงยกทรัพย์สินมรดกที่ดินทุกโฉนดของอ.ให้แก่จำเลย แม้มิใช่เป็นการสละมรดกเพราะยังมีทรัพย์สินมรดกส่วนอื่นอีกที่มีได้มีการสละด้วยกันก็ตาม แต่เมื่อเป็นกรณีที่ทายาทได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันโดยสัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ.มาตรา 1750 วรรคสอง ประกอบมาตรา 850 จึงมีผลบังคับได้ ตามมาตรา 852

บันทึกข้อตกลงที่โจทก์และทายาทอื่นตกลงยกทรัพย์สินมรดกที่ดินทุกโฉนดของ
อ.ให้แก่จำเลย แม้มิใช่เป็นการสละมรดกเพราะยังมีทรัพย์สินมรดกส่วนอื่นอีกที่มีได้มี
การสละด้วยก็ตาม แต่เมื่อเป็นกรณีที่ทายาทได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันโดย
สัญญาประนีประนอมยอมความตาม ป.พ.พ.มาตรา 1750 วรรคสอง ประกอบมาตรา
850 จึงมีผลบังคับได้ ตามมาตรา 852

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสุจินต์ สรรเพชรนิยม

ศาลอุทธรณ์ - นายบรรจง โพธิ์ปลั่ง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ